القانون رقم : 2003-31 الصادر بتاريخ 24 يوليو 2003 يتعلق بالمساجد[36]

[36] - الجريدة الرسمية عدد 1052 بتاريخ 15 أغسطس 2003

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يتولى الوزير المكلف بالتوجيه الإسلامي الإشراف على المساجد في عموم التراب الوطني ويشمل ذلك الترخيص في إقامتها، واعتماد أئمتها، وضمان تأديتها على الوجه الأكمل.

المادة 2: يعتبر المسجد بيتا مقدسا للعبادة والعلم ومرفقا عموميا يمنع استخدامه لأغراض تتنافى مع رسالته النبيلة القائمة على بث الخير، والعمل على تحقيق التآخي.

المادة 3: يجب على الجميع احترام المسجد ومراعاة حرمته وقدسيته، وإبعاده عن كل المظاهر والسلوك التي تتنافى مع ذلك كاللغط والفوضى والتشويش على المصلين، وإثارة الفتن والنعرات والدعايات المغرضة، والتسول، وإلقاء القمامات، والأوساخ داخله أو في جوانبه ورحابه، واعتلاء الجهال منبره واستغلاله لأغراض تنافي رسالته سياسية كانت، أو مذهبية، أوظائفية، أو شخصية أو غير ذلك من كل ما ينافي السكينة والوقار اللازمين له.

كما يجب إبعاده عن كل سلوك يؤدي للإخلال بالأمن العام وانسجام المجتمع.

المادة 4: يكلف إمام المسجد بوصفة المسؤول الأول عنه بتوفير الضمانات الكافية لتحقيق الحماية اللازمة للمسجد، وأدائه لرسالته المقدسة طبقا للترتيبات المفصلة في المادتين 3.2 أعلاه.

ويتعاون في ذلك مع مختلف السلطات العمومية المختصة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الباب الثاني: أحكام خاصة.

الفصل الأول: المسجد

المادة 5: يعول في كل تخطيط عمراني يقام به في عموم التراب الوطني على المساجد وملحقاتها كالمحظرة ومسكن الإمام. والمؤذن وغير ذلك من الملحقات الضرورية.

المادة 6: تكليف السلطات الإدارية المختصة بتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة ومنح القطع الأرضية للمساجد كلما تقدمت الجماعة بطلب مستوف للشروط المطلوبة طبقا

للقوانين والنظم المعمول بها في هذا المجال، على أن يتم ذلك بواسطة القطاع المكلف بالتوجيه الإسلامي.

المادة 7: يتم الترخيص من طرف الوزير المكلف بالتوجيه الإسلامي ببناء المسجد بعد اكتمال الإجراءات الإدارية والتحقيق من الحاجة إلى ذلك، وانتفاء الأغراض والدوافع المنافية لمهمة المسجد.

المادة 8: يتم تمويل بناء المساجد إضافة إلى جهود الدولة بالجهود الذاتية للمواطنين أفرادا وجماعات وهيئات كما يتم بجهود المحسنين والهيئات الخيرية الخارجية شريطة الموافقة المسبقة على ذلك من طرف الجهات المختصة في القطاع المكلف بالتوجيه الإسلامي.

المادة 9: تبنى المساجد طبقا للفن المعماري المناسب.

المادة 10: تخضع الأملاك الوقفية التابعة للمساجد والمخاطر المرتبطة بها لنظارة الإدارة المكلفة بالأوقاف مباشرة إذا لم تمنع شروط الواقف ذلك.

المادة 11: تنقسم المساجد إلى قسمين : جوامع ومصليات.

ولا يمكن اعتبار المسجد جامعا إلا بترخيص من الوزير المكلف بالتوجيه الإسلامي بعد توفير الشروط الشرعية لإقامة الجمعة.

الفصل الثاني: الأئمة والمؤذنون

المادة 12: يوجد في كل مسجد إمام ونائب واحد على الأقل ومؤذن للإمامة.

المادة 13: يشترط في الأئمة ونوابهم توفر الكفاءة العلمية والأخلاقية اللازمة للإمامة.

المادة 14: يلزم أن تتوفر في المؤذن العدالة الشرعية والكفاءة المهنية والخلقية لأداء مهمته.

المادة 15: يتم اعتماد إمام الجامع من طرف الوزير المكلف بالتوجيه الإسلامي طبقا للإجراء الإداري المناسب، وبعد التحقق من نيله لرضى الجماعة وتوفير الكفاءة العلمية والخلقية اللازمة له.

المادة 16: يخضع نائب إمام الجامع لنفس المعطيات العلمية والخلقية والإدارية المتعلقة بالإمام إلا أنه ينبغي أن يكون محل اقتراح من طرف الإمام لتحقيق الانسجام داخل المسجد.

المادة 17: يحدد بموجب مرسوم ترتيبات تعيين أئمة المصليات والمؤذنين.

المادة 18: تقدم الوزارة المكلفة بالتوجيه الإسلامي إعانات مادية سنوية للأئمة ومساعديهم، حسب الإمكان طبقا المعايير محددة وبموجب مقرر ويتم رصد المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية العامة للدولة.

المادة 19: تعمل الوزارة المكلفة بالتوجيه الإسلامي على متابعة تكوين الأئمة وتحسين خبرتهم وأدائهم بمختلف الوسائل المتاحة حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم المقدسة على الوجه الأكمل.

الباب الثالث: أحكام جنائية

المادة 20: يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون تعزيرا بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين(2) وبغرامة مالية من خمسة آلاف (5000) أوقية إلى ستين ألف (60000) أوقية أو بإحدى العقوبتين المذكورتين باستثناء التسول الذي يعاقب عليه بمقتضى المادة 255 من القانون الجنائي.

الباب الرابع: أحكام نهائية

المادة 21: تحدد عند الاقتضاء ترتيبات هذا القانون بموجب مرسوم.

المادة 22: تلغى كافة الترتيبات والنظم السابقة لهذا القانون والمخالفة له.

المادة 23: ينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة.